

1528647-91.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... definitiva anterior pela prática de tráfico de entorpecentes (autos nº 0004703-04.2012.8.26.0050, julgada extinta em 22/01/2018, fls. 62), ficando ambas as circunstâncias compensadas.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, uma vez presente a causa de aumento de pena do repouso noturno, conforme alhures fundamentado, aumento as sanções aplicadas para ambos os acusados em 1/3 (um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1528647-91.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1528647-91.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2321756/2021 - 08º D.P. BRAS, 21614433 - 08º D.P. BRAS, 6431/21/108 - 08º D.P. BRAS, 2321756 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALCI DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA CAROLINA CASIMIRO BRAGA VELLOSO ROOS

VISTOS.

VALCI DA SILVA e ADEVAIR LINO AMARO, ambos devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso nas penas do artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque teriam, supostamente, no dia 26 de novembro de 2021, por volta das 00h30, na Avenida Alcântara Machado, nº 100, Brás, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustados e agindo em unidade de desígnios, durante o repouso noturno, subtraído, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, 07 metros de fios de sinalização semaforica, avaliados em R\$100,00 (cem reais), em prejuízo da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, representada por Marcos Mariano da Silva.

A denúncia foi recebida em 03 de dezembro de 2021 (fls. 111/112).

Os acusados foram pessoalmente citados (fls. 132/133 e 135/137), tendo a Defensoria Pública ofertado resposta à acusação em favor de ambos (fls. 141/145).

Durante a instrução processual, foi ouvido o representante da empresa vítima e uma testemunha arrolada em comum pelas partes, bem como interrogados os réus.

Diante da ausência de outras provas a serem produzidas, foi declarada encerrada a instrução processual e abertos os debates.

O Ministério Público, em suas alegações finais, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação dos réus nos termos da denúncia. Opinou, ainda, acerca da fixação das penas e regime inicial de cumprimento.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição de ambos os acusados, com a improcedência da denúncia, por aplicação do princípio da insignificância ou pela fragilidade do conjunto probatório produzido. Subsidiariamente, formulou requerimentos a respeito da fixação das penas e regime inicial de cumprimento.

Requereu, ainda, o afastamento da majorante do repouso noturno, o reconhecimento da tentativa e a concessão aos acusados do direito de recorrerem em liberdade.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para sentença.

A denúncia é procedente, nos termos das razões a seguir expostas.

A materialidade do delito de furto restou bem comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 04/09; boletim de ocorrência de fls. 12/16; auto de exibição e apreensão de fls. 19; auto de avaliação de fls. 20; auto de entrega de fls. 21; fotografia de fls. 32; laudo pericial de fls. 182/206; bem como pela prova oral colhida.

A autoria de referido delito, outrossim, também está demonstrada pelo que consta do conjunto probatório, recaindo sobre os ora réus, não havendo que se falar, desse modo, em prolação de um decreto absolutório como pugnado pela combativa Defesa.

Com efeito, ambos os réus, Valci da Silva e Adevaír Lino Amaro, ao serem interrogados nesta data, confessaram a prática do delito em tela.

O representante da empresa vítima, Marcos Mariano da Silva, ao ser ouvido sob o manto do contraditório, afirmou ser funcionário da CET e que, no dia dos fatos, foi direito para a Delegacia para reconhecer o material apreendido. Disse que não chegou a ir ao local dos fatos. Proferiu que, em solo policial, reconheceu o material apreendido, consistente em cabos de semáforos, como sendo mesmo da CET. Aduziu que os réus cortaram os cabos e os semáforos ficaram com defeito. Não se recordou do horário da ocorrência, mas tem certeza que foi de noite, pois seu horário de trabalho é das 22 às 07 horas, acreditando que tudo ocorreu por volta da 01 ou 02 horas da manhã.

A testemunha policial Luis Felipe da Silva dos Santos relatou que estavam em patrulhamento, por volta da meia noite, quando viram dois indivíduos na prática de furto de fios. Esclareceu que os acusados estavam mexendo na caixa do semáforo e que conseguiram realizar a abordagem de ambos, sendo apreendidos fios já dentro da mochila que estava em poder deles, além de ferramentas. Não se recordou da versão dada pelos acusados. Informou que não conhecia os réus de antes. Esclareceu que os réus foram abordados a uns 20 ou 30 metros do local da caixa arrombada. Disse que havia fios rompidos para fora da caixa e fios na mochila dos acusados. Asseverou que viu os réus mexendo na caixa arrombada e que, quando eles notaram a viatura, tentaram despistar e evitar a abordagem, atravessando a rua, sem, contudo, êxito. Nesse lastro, ante o amplo e seguro conjunto probatório produzido, tendo ambos os réus confessado a prática delitativa, confissão esta que restou amparada nas declarações de Marcos Mariano de no depoimento do policial Luis Felipe, de rigor a condenação dos dois acusados, na medida em que devidamente demonstradas autoria e materialidade do delito de furto sub judice.

Frise-se que é inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese em tela, nos termos do quanto pleiteado pela combativa Defesa, na medida em que os fatos se mostraram concretamente graves, denotando os réus com seu comportamento maior ousadia, tendo o furto sido praticado em concurso de agentes, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraindo os fios semaforicos

em plena Avenida Alcântara Machado, via de elevada movimentação da cidade, o que denota não apenas ousadia dos agentes, como também acarreta severas consequências para o tráfego da cidade, podendo a conduta dos agentes, inclusive, ocasionar acidentes automobilísticos.

Ademais, ostenta o acusado ADEVAIR maus antecedentes e é reincidente (certidão de fls. 43/45 e FA de fls. 53/65), sendo que, ainda que o corréu VALCI seja tecnicamente primário, responde ele a outros dois processos também por crimes patrimoniais (certidão de fls. 46/47), já tendo sido condenado em um deles em primeiro grau de jurisdição, indicando a habitualidade criminosa de ambos os acusados. Desse modo, considerando todos esses fatores, não há como se falar em mínima ofensividade da conduta, ou, tampouco, em reduzido grau de reprovabilidade do comportamento dos agentes na hipótese em tela.

As qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do § 4º, do artigo 155, do Código Penal, estão presentes e devem prosperar. A prova é firme em anotar a efetiva participação dos dois acusados, presos em flagrante, no delito em tela, tendo eles agido em conjunto e com unidade de desígnios, caracterizando, assim, o concurso de agentes.

A prova constante dos autos também é apta a configurar o rompimento de obstáculo, conforme atesta o laudo pericial do local dos fatos juntado ao feito às fls. 182/206.

De rigor, por fim, o reconhecimento da majorante prevista no parágrafo primeiro, do artigo 155, do Código Penal, como bem constou da peça acusatória, uma vez que o delito foi perpetrado por volta das 00h30min, horário este considerado como de repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas, veículos e estabelecimentos comerciais, não sendo necessária a existência de pessoas repousando no interior do local para sua configuração.

Destaque-se ser plenamente possível a incidência de referida causa de aumento tanto nos casos de furto qualificado, como nas hipóteses em que o local não é habitado ou, ainda, em via pública, conforme já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça: "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SÚMULAS N. 7/STJ E 284/STF. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime" (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018). 2. A análise acerca da incidência da majorante do repouso noturno, na hipótese, não atrai incursão no acervo probatório dos autos, uma vez que a situação fática a ser examinada está delineada no acórdão recorrido. Do mesmo modo, não há que se falar na incidência do óbice previsto na Súmula n. 284/STF, tendo em vista que as razões do apelo nobre permitem a exata compreensão da controvérsia. 3. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS 2019/0346333-6, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 22/09/2020 - destacou-se).

Sublinhe-se ainda que, na hipótese em tela, não há que se falar em tentativa, conforme requerido pela combativa Defesa, na medida em que foi delimitada a tese jurídica, para os fins do art. 543-C, do CPC, que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado" (REsp 1524450/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 29/10/2015 - destacou-se).

Possível, finalmente, o reconhecimento da figura do privilégio tão somente em relação ao corréu VALCI, eis que é ele tecnicamente primário (fls. 46/47) e que os bens subtraídos devem ser considerados de pequeno valor, na medida em que avaliados em menos de um salário-mínimo federal vigente, notadamente R\$ 100,00 (cem reais),

conforme auto de avaliação de fls. 20. Nesse passo, é possível a diminuição da sanção de referido réu em 1/3 (um terço), considerando as circunstâncias pessoais do acusado, que responde a outros dois processos por iguais crimes de furto (autos nº 0010564-53.2021.8.26.0050 e nº 1517007-91.2021.8.26.0228), conforme artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Passo, então, a fixar as penas.

Na primeira fase do cálculo, em atenção ao disposto no artigo 59, do Código Penal, a pena base de ambos os acusados deve ser fixada acima no mínimo legal, eis que são duas as qualificadoras, sendo uma delas utilizada para qualificar o delito e a outra como circunstância judicial desfavorável, não se podendo, por óbvio, apenar uma conduta que indica a prática de furto qualificado da mesma forma que outra que apresenta duas qualificadoras. A dupla qualificadora demonstra maior desvalor da conduta, sendo que, na hipótese, os acusados não só perpetraram o delito em concurso de agentes, como também mediante rompimento de obstáculo, indicando suas condutas, desse modo, maior reprovabilidade, o que impõe igualmente maior repressão estatal.

Ademais, verifica-se que o acusado ADEVAIR ostenta maus antecedentes, na medida em que existe em seu desfavor duas condenações definitivas por roubo majorado (autos nº 0014878-43.2001.8.26.0050 e nº 0083406-90.2005.8.26.0050), as quais, devido ao tempo decorrido desde o cumprimento (alvará de soltura expedido em 02/02/2012, fls. 61), não podem ser consideradas para fins de reincidência, conforme previsão do artigo 64, inciso I, do Código Penal, o que, por outro lado, não impede a exasperação da pena nesta fase da dosimetria.

Assim, para o réu ADEVAIR, aumento sua pena-base em 1/5 (um quinto), perfazendo reprimenda de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica. Em relação a VALCI, de rigor o aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), perfazendo reprimenda de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, arbitrados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica.

Na segunda fase do cálculo, reconheço a atenuante da confissão para ambos os acusados, de modo que, em relação a VALCI, retornam suas penas para as bases legais de 02 (dois) anos de reclusão, mais pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Já em relação a ADEVAIR, de rigor também o reconhecimento da agravante da reincidência, eis que ele, quando do cometimento do delito em tela, já ostentava condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de entorpecentes (autos nº 0004703-04.2012.8.26.0050, julgada extinta em 22/01/2018, fls. 62), ficando ambas as circunstâncias compensadas.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, uma vez presente a causa de aumento de pena do repouso noturno, conforme alhures fundamentado, aumento as sanções aplicadas para ambos os acusados em 1/3 (um terço), perfazendo pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais pagamento de 13 (treze) dias-multa para VALCI e de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa para ADEVAIR.

No tocante a VALCI, diante do reconhecimento da figura privilegiada do delito, diminuo sua sanção em 1/3 (um terço), nos termos do acima já explicitado, totalizando sanção final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais pagamento de 08 (oito) dias-multa.

VALCI, tecnicamente primário, poderá iniciar o cumprimento de sua pena em regime aberto, considerando o quantum de pena aplicado e que foi o delito perpetrado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa.

Igualmente, poderá referido acusado apelar em liberdade, considerando a pena imposta e o regime fixado, bem como que não estão presentes os fundamentos para manutenção da prisão preventiva neste momento, a qual é ora revogada, ficando desde logo determinada a expedição de alvará de soltura em favor do corréu VALCI DA SILVA.

Contudo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada por sanção restritiva de direitos, considerando as circunstâncias concretas do delito em

testilha, duplamente qualificado, tendo envolvido o concurso de agentes e o rompimento de obstáculo, o que gerou danos à sinalização semafórica em avenida de intenso tráfego de veículos. Ademais, VALCI responde a outros dois processos por iguais crimes de furto, já tendo sido condenado em um deles em primeiro grau de jurisdição (autos nº 1517007-91.2021.8.26.0228, fls. 46), restando evidenciado, assim, que tal substituição não se mostra suficiente e adequada na hipótese, conforme autoriza o inciso III, do artigo 44, do Código Penal. Pelos mesmos motivos, deixo de suspender a pena aplicada, nos termos do artigo 77, do Código Penal.

Já em relação a ADEVAIR, não obstante ostente ele maus antecedentes e seja reincidente, poderá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, diante do exposto pedido Ministerial neste sentido, o qual ora acolho.

Contudo, em razão de sua reincidência, deixo de substituir a pena privativa de liberdade imposta por sanção restritiva de direitos ou de aplicar o sursis, conforme artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Por fim, não havendo fato novo que altere a situação da custódia e estando presentes os fundamentos da prisão preventiva (artigo 312, do Código de Processo Penal), não poderá o acusado ADEVAIR recorrer em liberdade, devendo ser mantido na prisão em que se encontra recolhido. Com efeito, conforme já fundamentado acima, embora tenha o réu praticado delito sem violência ou grave ameaça à pessoa, ostenta ele maus antecedentes por delitos patrimoniais e é reincidente, de maneira que sua prisão se mostra mais do que necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, sendo evidente o perigo gerado pelo estado de liberdade de referido acusado. Deixo de aplicar a norma constante do § 2º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, uma vez que o tempo de prisão cautelar a que se encontra ADEVAIR submetido não seria capaz de influenciar no regime de pena ora imposto.

Deixo de arbitrar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, diante da ausência de pedido Ministerial nesse sentido.

Ante todo o exposto e do que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória Ministerial para o fim de CONDENAR os réus VALCI DA SILVA e ADEVAIR LINO AMARO, ambos qualificados nos autos, como incursos no artigo 155, §§1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas privativas de liberdade, RESPECTIVAMENTE, de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mais pagamento de 08 (oito) dias-multa (VALCI) e de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa (ADEVAIR), ficando todos os dias-multa fixados no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre a capacidade econômica dos réus.

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO EM FAVOR DE VALCI DA SILVA, que poderá recorrer em liberdade.

Expeçam-se os ofícios e mandados necessários, procedendo-se às comunicações de praxe e, após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados e expeça-se o respectivo mandado de prisão em regime aberto em relação a VALCI DA SILVA.

Custas pelos réus, ficando-lhe, porém, concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, eis que defendidos em todo o feito pela Defensoria Pública. Publicada a sentença em audiência, saem dela os presentes devidamente cientificados e intimados.

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA